



DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000158

(FECHA

07 ENE. 2011

Por la cual se inscribe para ejercer la actividad como Agente de Carga Internacional para operar exclusivamente en el Modo de Transporte Marítimo a la sociedad **LOGIMPEX CARGO S.A.S.** con NIT. 900.376.978-6

INTERESADO:	LOGIMPEX CARGO S.A.S.
NIT.:	900.376.978-6
REPRESENTANTE LEGAL:	SILVIA INÉS CALLE ESCUDERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	43.017.379
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN:	CALLE 24 No. 39 - 91 INTERIOR 902
CIUDAD:	MEDELLÍN
CÓDIGO:	493

LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE REGISTRO ADUANERO (A) DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ADUANAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

En uso de las facultades legales establecidas en el artículo 29 del Decreto 4048 de 2008, la Resolución 0011 de 2008, en concordancia con el literal f) del artículo 75 del Decreto 2685 de 1999, el artículo 57 de la Resolución 4240 de 2000, y teniendo en cuenta los siguientes,

HECHOS

1. Mediante oficio radicado con No. 2010ER90565 del 21 de octubre de 2010, la señora **SILVIA INÉS CALLE ESCUDERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 43.017.379 obrando como Representante Legal de la sociedad **LOGIMPEX CARGO S.A.S.**, calidad que acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, solicitó la inscripción para ejercer la actividad como Agente de Carga Internacional. (folios 1 y 2)
2. Mediante oficio No. 100210228344-000790 enviado por correo electrónico el 05 de noviembre del 2010, la Coordinación de Sustanciación de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, solicitó a la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas, informar si la sociedad **LOGIMPEX CARGO S.A.S.**, tiene obligaciones pendientes de pago con la DIAN. (folios 27 y 28)
3. Con Requerimiento Único de Información enviado mediante oficio No. 100210228345-7711 con radicado de correspondencia No. 083143 del 11 de noviembre de 2010, se solicitó a la sociedad **LOGIMPEX CARGO S.A.S.** completar la información a fin de continuar con el trámite de inscripción. (folio 50)
4. La Coordinación de Sustanciación de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, solicitó mediante correo electrónico a la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, realizar visita de inspección ocular a las instalaciones de la sociedad **LOGIMPEX CARGO S.A.S.**



Continuación de la Resolución "Por la cual se inscribe para ejercer la actividad como Agente de Carga Internacional para operar exclusivamente en el modo de transporte marítimo a la sociedad LOGIMPEX CARGO S.A.S. con NIT. 900.376.978-6."

5. La División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín allega mediante oficio No. 1-90-201-245- 1560, el informe de la visita de verificación de requisitos realizada a la sociedad LOGIMPEX CARGO S.A.S. (folios 51 al 53).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El despacho en ejercicio de sus facultades legales, procede al análisis a fin de establecer si es procedente inscribir como Agente de Carga Internacional a la sociedad **LOGIMPEX CARGO S.A.S. con NIT. 900.376.978-6** para operar exclusivamente en el modo de Transporte Marítimo en los puertos de las ciudades de Cartagena, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta y Turbo.

El artículo 1 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 1 del Decreto 2628 de 2001, define:

"Agente de Carga Internacional. Persona jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para actuar exclusivamente en el modo marítimo, y cuyo objeto social incluye, entre otras, las actividades: coordinar y organizar embarques, consolidar carga de exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del exterior los documentos de transporte propios de su actividad"

El artículo 76 del Decreto 2685 de 1999, señala como requisitos para obtener la inscripción como Agentes de Carga Internacional los siguientes:

..."g) Presentar las hojas de vida de los representantes personal directivo y de los empleados que actuarán en calidad de representantes o auxiliares ante las autoridades aduaneras, si fuere del caso."

- A folios 21 al 26 obran las hojas de vida de la Representante Legal y el Suplente.

"h) No tener deudas exigibles con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, salvo aquellas sobre las cuales existan acuerdos de pago vigentes."

Una vez consultada la base de datos Deudas y Antecedentes Registro y Control se observó que las Direcciones Seccionales de Impuestos de Grandes Contribuyentes, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Medellín y Cali; las Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá, Cartagena y Cali; las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Leticia, Manizales, Bucaramanga, Buenaventura, Ibagué, Neiva, Palmira, Quibdó, San Andrés, Sincelejo, Sogamoso, Tulúa, Tunja y Villavicencio, no reportaron deudas a cargo de dicha sociedad. Las demás Direcciones Seccionales a la fecha no han dado respuesta a la solicitud. (folios 29 al 49 y 55 al 59).

Respecto a los requisitos para ser inscrito como Agente de Carga Internacional, el artículo 27 de la Resolución 4240 de 2000, modificada por el artículo 4 de la Resolución 7941 de 2008, señala:

"Para efectos de lo establecido en los artículos 76 y el parágrafo del artículo 74-2 del Decreto 2685 de 1999, el representante legal de la



Continuación de la Resolución "Por la cual se inscribe para ejercer la actividad como Agente de Carga Internacional para operar exclusivamente en el modo de transporte marítimo a la sociedad LOGIMPEX CARGO S.A.S. con NIT. 900.376.978-6."

persona jurídica que pretenda ser inscrita como Agente de Carga Internacional, o su apoderado debidamente constituido, al formular solicitud escrita dirigida al Subdirector de Comercio Exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberá cumplir los siguientes requisitos y documentos".

"a) Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente a su domicilio principal, con una vigencia no superior a tres (3) meses, a la fecha de presentación de la solicitud."

- A folios 15 al 17 obra el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad, suscrito el 25 de agosto de 2010 por la Cámara de Comercio de Medellín, ciudad del domicilio principal y cuyo objeto social incluye entre otras las actividades propias del agente de carga internacional.

"b) Encontrarse debidamente inscrito en el Registro Único Tributario, administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales."

- A folio 3 obra el Registro Único Tributario de la sociedad en mención con fecha de actualización del 23 de agosto de 2010, encontrándose coherente con la información de la sociedad.

"c) Manifestación en la que se indique que ni la persona jurídica, ni el representante legal de la misma, ni sus representantes o socios, han sido sancionados con suspensión o cancelación de su inscripción, ni por violación dolosa a las normas penales, según corresponda, durante los cinco (5) años anteriores a la presentación de la solicitud."

- Manifestación que obra a folio 1 conforme la norma.

"d) Contar con los equipos e infraestructura de computación, información y comunicación y garantizar la actualización tecnológica requerida por la entidad para la prestación y transmisión electrónica de los documentos de transporte y demás información."

- Según informe de visita de verificación de requisitos No.1-90-200-245-1560 suscrito por funcionarios del Grupo Control a Usuarios de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, la sociedad LOGIMPEX CARGO S.A.S., cuenta con un equipo a través del cual se desarrollará la operación prevista, conforme con los requerimientos tecnológicos exigidos por la entidad. (folios 51 al 53)

"e) Permitir, facilitar y colaborar con la práctica de las diligencias ordenadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales."

"f) Constituir garantía global, bancaria o de Compañía de Seguros en los términos y condiciones señalados en el artículo 501 de la presente resolución."

- A folio 1 obra la manifestación requerida en este literal.

"g) Manifestación en la cual se compromete a carnetizar a sus empleados conforme a lo establecido en el artículo 13 de la presente resolución."

NOTARÍA QUINTA DE MEDELLÍN
Que esta copia es reproducción de
la original de la cual fue tomada.
10 ABR 2023
Alberto Ortega Márquez
NOTARIO

Continuación de la Resolución "Por la cual se inscribe para ejercer la actividad como Agente de Carga Internacional para operar exclusivamente en el modo de transporte marítimo a la sociedad LOGIMPEX CARGO S.A.S. con NIT. 900.376.978-6."

- Requisito que obra a folio 2.
- A folio 2 obra la relación de las administraciones aduaneras en las cuales ejercerá la actividad como Agente de Carga Internacional para operar exclusivamente en el modo de Transporte Marítimo, correspondientes a los puertos de las ciudades de: Cartagena, Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Turbo.

Revisados y verificados los documentos que presenta la sociedad peticionaria y cumpliendo con los requisitos exigidos por el Decreto 2685 de 1999 y la Resolución 4240 de 2000 y demás normas concordantes; el despacho en desarrollo de los principios de economía, eficiencia y celeridad, autoriza la inscripción ejercer la actividad como Agente de Carga Internacional a la sociedad **LOGIMPEX CARGO S.A.S.**

En mérito de lo expuesto, la Subdirectora de Gestión de Registro Aduanero (A) de la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: INSCRIBIR como Agente de Carga Internacional para operar exclusivamente en el modo de Transporte Marítimo a la sociedad **LOGIMPEX CARGO S.A.S.** con NIT. 900.376.978-6, por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente Resolución en los puertos de las ciudades de Cartagena, Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Turbo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ASIGNAR a la sociedad **LOGIMPEX CARGO S.A.S.** el Código No. **493**, para identificarse ante las Autoridades Aduaneras en todos los actos y actuaciones que realice en su condición de Agente de Carga Internacional.

ARTÍCULO TERCERO: La sociedad **LOGIMPEX CARGO S.A.S.** deberá constituir y presentar dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de ejecutoria de ésta Resolución ante la Coordinación de Sustanciación de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero de la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Garantía Bancaria o de Compañía de Seguros con los siguientes requisitos:

Beneficiario: la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con NIT 800.197.268-4.

Vigencia: Un (1) año y tres (3) meses.

Valor: Quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Objeto: Garantizar el pago de las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento de las obligaciones como Agente de Carga Internacional, de conformidad con el Decreto 2685 de 1999, en especial las contenidas en el artículo 105 y la Resolución 4240 de 2000 y demás normas que las modifican, adicionen o complementen.

La garantía constituida dentro del término indicado en el inciso primero, deberá ser aprobada mediante certificación expedida por la Coordinación de Sustanciación de

NOTA: El presente documento es reproducción de otro, de la cual fue tomado.

10 ABR 2023

Fabio Alberto Ortega Márquez
NOTARIO

Continuación de la Resolución "Por la cual se inscribe para ejercer la actividad como Agente de Carga Internacional para operar exclusivamente en el modo de transporte marítimo a la sociedad LOGIMPEX CARGO S.A.S. con NIT. 900.376.978-6."

la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero de la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con el artículo 498 de la Resolución 4240 de 2000.

Si la garantía no se presenta dentro del término señalado y con el cumplimiento de los requisitos establecidos, la inscripción para ejercer la actividad como Agente de Carga Internacional, quedarán automáticamente **sin efecto**, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare, según el artículo 82 del Decreto 2685 de 1999.

Cuando se expidan actos administrativos que afecten el monto de la garantía, la sociedad deberá presentar la modificación y ajuste al monto inicial, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de dicho acto, so pena de **quedar suspendida** la presente inscripción. Si transcurrido un (1) mes contado a partir del vencimiento del término anterior no se ha efectuado la modificación la presente inscripción, quedará **sin efecto** sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

La garantía deberá renovarse dando cumplimiento al artículo 501 de la Resolución 4240 de 2000, modificado por el artículo 2 de la Resolución 0904 del 09 de febrero de 2004, es decir, a más tardar dos (2) meses antes del vencimiento.

ARTÍCULO CUARTO: Para la renovación de la presente inscripción deberá presentarse la solicitud con tres (3) meses de anticipación al vencimiento del período otorgado en el artículo PRIMERO de la parte resolutive, de lo contrario quedará **sin efecto** la inscripción, a partir de la fecha en que expire su vigencia.

ARTÍCULO QUINTO: La operación y funcionamiento de la empresa **LOGIMPEX CARGO S.A.S.** deberá ajustarse a la legislación aduanera vigente, en especial al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades establecidas en el Decreto 2685 de 1999, la Resolución 4240 de 2000, y demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá practicar inspecciones y visitas a fin de establecer el cumplimiento de las obligaciones consagradas en el Decreto 2685 de 1999, la Resolución 4240 de 2000 y demás normas aduaneras vigentes.

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora **SILVIA INÉS CALLE ESCUDERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 43.017.379 en calidad de Representante Legal de la sociedad **LOGIMPEX CARGO S.A.S.** o quien haga sus veces a la dirección del RUT **Calle 24 No. 39 – 91 Interior 902** en la ciudad de **Medellín**, de conformidad con lo previsto en el artículo 564 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 55 del Decreto 1232 de 2001.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo solo procede el recurso de Reposición, de conformidad con el artículo 83 del Decreto 2685 de 1999 el cual deberá interponerse dentro del término de los cinco (5) días siguientes a la notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: REMITIR una vez en firme el presente acto administrativo, por parte de la Coordinación de Documentación de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, copia a la Coordinación de Secretaría de la Subdirección de



Continuación de la Resolución "Por la cual se inscribe para ejercer la actividad como Agente de Carga Internacional para operar exclusivamente en el modo de transporte marítimo a la sociedad LOGIMPEX CARGO S.A.S. con NIT. 900.376.978-6."

Gestión de Registro Aduanero y a las Direcciones Seccionales de Aduanas de Cartagena y Barranquilla y Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, Santa Marta y Urabá (Turbo).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

07 ENE. 2011


LUZ AMPARO GUTIÉRREZ MOYA
Subdirectora de Gestión de Registro Aduanero (A)

Vo.Bo.: Luz Amparo Gutiérrez Moya
Jefe Coordinación de Sustanciación


Proyecto: Yareth Patricia Narvaez Rojas
Analista Coordinación de Sustanciación

REGISTRAR: 10454 - 2010
CÓDIGO ACTO ADMINISTRATIVO: 622 - 0048
06/01/11



Administración Local de Antioquia
División de Documentación

NOTIFICACIÓN PERSONAL

Fecha: 27/01/11

En la fecha compareció el Sr. Silvia
Calle Escobedo 43017-379

Quien actúa

A nombre propio

X Como representante de

como apoderado de

como beneficiario de

para notificarle de

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

se advierte que el presente

Logística Cargo S.A.S.

Reposición A 0000158
Reposición Pced80

En la fecha compareció el Sr. Silvia
Calle Escobedo 43017-379.

Ante la subdirección de
Registro Aduanero



JCF